



Nr. 83 Kabinettsitzung vom 27. September 1923, 17.30 Uhr

R 43 I/1387, Bl. 293–296

Anwesend: Stresemann, Sollmann, Hilferding, von Raumer, Radbruch, Geßler, Höfle, Oeser, Fuchs; RSparKom. Saemisch; StS von Rheinbaben, Geib, von Maltzan; GeneralKom. Schmid; MinDir. Meissner, Kalle; MinR Cronau, Kempner; Protokoll: RegR von Stockhausen.

Beginn: 17:30

[Tagesordnung]

Politische Lage.

a) Frage der Zurückziehung der Ruhrgebietsverordnungen.

b) Reichsverordnung über die Verhängung des Ausnahmezustandes und ihr Verhältnis zur bayerischen Landesverordnung über die Verhängung des Ausnahmezustandes.

c) Angelegenheit der Waffenlieferung an die kommunistische Partei unter Beteiligung der russischen Botschaft.

Politische Lage.

a) Frage der Zurückziehung der Ruhrgebietsverordnungen.

Der Herr Reichswirtschaftsminister bemerkt, daß in der Ressortbesprechung über die Frage der Zurückziehung der Spionageverordnung¹ gewisse Differenzen bestanden hätten. Er sei der Auffassung, daß eine Zurückziehung dieser Verordnung nicht notwendig sei. Außerdem habe er gewisse Bedenken gegen den § 3 der vorliegenden Aufhebungsverordnung² geltend zu machen.

Der Herr Reichsminister der Justiz bittet, unter allen Umständen auch die Spionageverordnung zurückzuziehen.

Der Herr Reichskanzler erklärt, daß er es aus außenpolitischen Gründen für ganz unmöglich halte, irgend eine Verordnung von der Zurückziehung auszuschließen.

Das Kabinett schließt sich dieser Auffassung an³. Außerdem wird der § 3 der Verordnung gestrichen.

¹ Gemeint ist die VO vom 3.3.23 (RGBl. I, S. 159) mit der Ergänzung vom 11.8.23 (RGBl. I, S. 795 f.) durch die militärische, politische und Wirtschaftsspionage mit Strafen bis zu 10 Jahren Zuchthaus, 500 Mill. M und Ehrverlust bedacht werden konnte.

² Der Entwurf der VO konnte nicht ermittelt werden.

³ Die Aufhebung der SpionageVO ist im letzten Absatz des § 1 der VO vom 27.9.23 zur Aufhebung der Ruhreinbruch-VO enthalten (RGBl. I, S. 911).

Der Herr *Generalkommissar* im Reichsministerium für die besetzten Gebiete fragt an, ob auch die Verbote beseitigt werden, die ursprünglich der französischen Pfänderpolitik entgegenwirken sollten. Es handele sich hier hauptsächlich um die Anweisung an die Beamten der Domänen und der fiskalischen Bergbauverwaltung⁴.

Der Herr *Reichsverkehrsminister* ist der Auffassung, daß diese Anweisungen und Verordnungen auch aufgehoben werden müßten, gleichzeitig fragt er, wie es sich mit dem Verbot an die Eisenbahner, in Regiedienste zu treten⁵, nunmehr verhalte⁶.

Der Herr *Reichswirtschaftsminister* glaubt, daß es vorerst notwendig wäre, Klarheit über das Verhalten der Gegenseite zu gewinnen. Er schlage daher vor, sobald als möglich einen Kommissar in das neubesetzte Gebiet zu entsenden. Die Entwicklung der Gesamtlage nach Aufhebung des passiven Widerstandes müsse festgestellt und beobachtet werden⁷.

Der Herr *Reichskanzler* berichtet kurz, daß er heute die Botschafter bzw. Gesandten von England, Frankreich, Italien, Amerika und Belgien empfangen habe und ihnen die Aufhebung des passiven Widerstandes notifiziert habe. Er habe besonders an den belgischen Gesandten die Frage gerichtet, in welcher Weise nun beabsichtigt werde, den Zustand in dem besetzten Gebiet einer Änderung zu unterziehen⁸.

⁴ Auf die Anordnung der Regierungen Frankreichs, Italiens und Belgiens, als Sanktion gegen die deutschen Minderleistungen in den Reparationen die Domänialforsten auf der linken Rheinseite auszubeuten (17.1.23; Schultheß 1923, S. 14) hatten die RReg. und die Ministerien der betroffenen Länder mit der Anordnung reagiert, daß dt. Beamte den Anweisungen der Besatzung nicht Folge zu leisten hätten und alle Anordnungen im altbesetzten Gebiet, die im Widerspruch zum Rheinlandabkommen stünden, unwirksam seien (Ursachen und Folgen V, Dok. Nr. 1003). ReichskohlenKom. Stutz hatte am 18.1.23 die Lieferung von Kohle und Koks an Frankreich und Belgien verboten und auf die strafrechtlichen Folgen der Nichtbeachtung seines Verbots aufmerksam gemacht (Ursachen und Folgen V, Dok. Nr. 1002b).

⁵ Es handelt sich um die VO des RVM Gröner vom 24.3.23: „Verbot der Befolgung von Anordnung der Regie für die Eisenbahnen der besetzten Gebiete.“ Darin wurde ausdrücklich die Zusammenarbeit mit der Regie untersagt. Die Arbeit dürfe erst dann wieder aufgenommen werden, wenn die Bahnbetriebsstätten von den Franzosen und Belgiern geräumt seien (RVerkehrsBl. 1923, Abt. A Nr. 18). RVM Oeser hob diese VO zusammen mit 38 weiteren Anordnungen am 28.9.23 auf (RVerkehrsBl. 1923, Abt. A Nr. 50). Am gleichen Tag erhielt der RVM zwei Telegramme der RB-Direktion Essen, daß die Aufforderung der Regie an die Eisenbahner überwiegend positiv beurteilt werde. Allerdings sollten nur Eisenbahner von der Regie übernommen werden, die im besetzten Gebiet geboren und nicht zuvor ausgewiesen oder auf der Ausweisungsliste verzeichnet seien (R 43 I/215, Bl. 225–226).

⁶ GeneralKom. Schmid wies die RM am gleichen Tag in einem Brieftelegramm auf den Beschluß hin, die VerbotsVO zur Zusammenarbeit mit den Besatzungsmächten aufzuheben: „Die Post und Telegraphenverwaltung im besetzten Gebiet soll unverzüglich ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. Das Personal in den von den Besatzungsmächten übernommenen Verwaltungen und Betrieben ist anzuweisen, weitere Anordnungen der vorgesetzten Stellen über die Arbeitsaufnahme abzuwarten und sich bis dahin zurückzuhalten.“ Die Leitung für den Abbau des passiven Widerstands liege bei dem RMBesGeb. (Pol. Arch.: Handakten von Schubert E, Auswertung, Bd. 2).

⁷ Vgl. dazu auch Dok. Nr. 82, P. 1 und 3.

⁸ Von einer Notifikation kann nicht gesprochen werden, da der RK entsprechend den Kabinettsbeschlüssen vom 25.9.23 den diplomatischen Vertretern der Alliierten den Abbruch des Widerstandes mündlich mitgeteilt hatte; s. dazu Vermächtnis I, S. 135. Die Unterredung mit D'Abernon hatte um 10.30 Uhr stattgefunden, mit de Margerie um 11 Uhr, mit dem belg. Gesandten Comte della Faille de Leverghem um 12 Uhr, mit dem ital. Botschafter Bosdari um 12.30 Uhr und mit dem amerik. Botschafter Houghton um 13.15 Uhr (BA: NL von Stockhausen 15). Zur Unterredung mit D'Abernon s. Vermächtnis I, S. 135 ff. StS von Maltzan, der die dt. Auslandsvertretungen am 27.9.23 von diesen Unterredungen unterrichtete, teilte mit, mit de Margerie sei die Frage der nächsten alliierten Schritte besprochen worden. Der frz. Botschafter habe die frühere Mitteilung bestätigt, Poincaré werde sofort nach Aufgabe des passiven Widerstands Verhandlungen beginnen. De Margerie wolle sich unverzüglich in Paris informieren, wie sich die frz. Regierung die Regelung der einzelnen Fragen denke (Pol. Arch.: Büro RM 14 – 5, Bd. 1). Aus einer Aufzeichnung von Maltzans über eine Unterredung mit dem frz. Botschafter am 29.9.23 geht hervor, daß in Frankreich zunächst der Eindruck bestand, es seien nur 5 VO aufgehoben worden, u. a. aber nicht das Verbot für „Reparationslieferungen im freien Verkehr“. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wies von Maltzan daraufhin, daß aus dem Verhalten des frz. MinPräs. und frz. Pressemeldungen der Eindruck entstanden sei, „daß Herr Poincaré sich auf einen Dauerzustand in der Ruhr einzurichten schiene und mit Hilfe deutscher Arbeiter sich die Reparationslieferungen aus der Ruhr selber verschaffen wolle.“ Auf die Frage, ob es zutrefte, daß dem frz. Botschafter entsprechende Verhandlungen verboten worden seien, erwiderte de Margerie vertraulich, er habe „die Anweisung von Paris bekommen, wonach sie über den Ton des Aufrufes sehr erstaunt seien, insbesondere sei Herr Poincaré wenig angenehm berührt gewesen.“ Ein RKom. für die „Wiederherstellung der Arbeitsaufnahme“ werde von Frankreich nicht akzeptiert werden. Hieraus und aus der weiteren Gesprächsführung gewann der StS den Eindruck, „als ob Poincaré tatsächlich beabsichtige, zunächst zu versuchen, mit Hilfe der Arbeiter und Beamten niederer und mittlerer Kategorien das Ruhrgebiet selbst in die Verwaltung zu nehmen. – Ich hatte schließlich den Eindruck, daß Herr de Margerie durch die Mitteilung, daß das Reparationsverbot aufgehoben sei, erleichtert und einer vielleicht unangenehmen Aufgabe [...] enthoben sei“ (Pol. Arch.: Büro RM PA, Bd. 1). Der belg. Gesandte wurde von Stresemann u. a. auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die sich aus der formalen Ausführung des

Der Herr *Reichsminister für die besetzten Gebiete* ist ebenso wie der Herr-Reichswirtschaftsminister der Auffassung, daß tunlichst bald ein Kommissar dorthin entsandt werden müsse, um gewisse Klarheit für die Folgezeit über die Verhältnisse zu gewinnen.

Das *Kabinett* stimmt der Auffassung, einen Kommissar zu entsenden, grundsätzlich zu, das weitere veranlaßt der Reichsminister für die besetzten Gebiete⁹.

b) Reichsverordnung über die Verhängung des Ausnahmezustandes und ihr Verhältnis zur bayerischen Landesverordnung über die Verhängung des Ausnahmezustandes¹⁰.

Der Herr *Reichsminister der Justiz* wendet sich in seinen Ausführungen zunächst gegen die Art, wie die Ausnahmeverordnung des Reichs zustande gekommen sei¹¹. Er müsse es bedauern, daß man das Reichsjustizministerium nicht zugezogen habe, besonders da Fragen in der Verordnung geregelt worden seien, die für die Justizverwaltung von ganz besonderem Belange seien. So müsse er gewisse Bestimmungen des § 5 der Verordnung unbedingt ablehnen. Auch die Fassung des § 6 der Verordnung sei für ihn nicht tragbar, denn durch diese Bestimmung werde ja der Reichsjustizminister dem

Beschlusses zur Aufhebung des passiven Widerstandes ergaben. „Der Herr Gesandte zeigte für die Frage großes Interesse und versicherte, daß er sich sofort mit seiner Regierung in Verbindung setzen werde und hoffe, mir sehr bald die Auffassung der belgischen Regierung mitteilen zu können“ (Pol. Arch.: NL Stresemann 2). Botschafter Sthamer konnte bereits am 27. 9. über die Reaktion aus London berichten, Lord Curzon sehe in der Aufgabe des passiven Widerstandes eine völlig neue Situation, durch die das Zurückgreifen auf frühere Noten und Verhandlungen völlig unnötig werde. Nach einem Fehlschlag werde England nicht wieder die Initiative ergreifen und Deutschland solle keine Bedingungen stellen. „Dabei kam er auf Verhandlungen zwischen Deutschland und französischen Industriellen über Beteiligung an der deutschen Industrie und sprach sich mit einer gewissen Erregung und sehr bestimmt dagegen aus. Derartige Abmachungen würden unter allen Umständen jedes Interesse Englands an Deutschland vollständig erledigen.“ Daran zeige sich die Furcht vor einer frz. Wirtschaftshegemonie. Der weitere Fortgang solle durch eine alliierte Reparationskonferenz kommen, die evtl. Deutschland durch einen Schritt bei den Botschaftern anregen könne (Pol. Arch.: Büro RM 6, Bd. 2).

⁹ Der RMbesGeb. benannte als Persönlichkeiten, die den Besatzungsbehörden unbelastet erscheinen und daher, sowie wegen ihrer frz. Sprachkenntnisse, für den Posten des Kommissars geeignet sein würden, in einem Schreiben an den RK vom 29.9.23: „1. der Oberregierungsrat v. Sybel, der zur Zeit die Leitung der Geschäfte beim Oberpräsidium in Koblenz hat, 2. Oberregierungsrat Dr. Budding, früherer stellvertretender Regierungspäsident in Köln, zur Zeit in besonderem Auftrage in Schlesien, 3. der mit der Verwaltungsorganisation des besetzten Gebietes vertraute und im Rheinland gebürtige Regierungspräsident von Halfern in Hildesheim. Daneben käme als wirtschaftlicher Vertreter Geheimrat Brecht vom Reichskohlenkommissar in Frage. Für Verhandlungen mit dem General Degoutte käme der sehr gewandte Landeshauptmann Dr. Horion in Düsseldorf in Betracht“ (R 43 I/215, Bl. 229). Gegenüber Botschafter de Margerie führte StS von Maltzan am 29.9.23 aus, daß es dringend erwünscht sei, „entweder eine Kommission zu bilden oder zum wenigsten eine mit den lokalen Verhältnissen vertraute, vielleicht sogar im Ruhrgebiet ansässige Persönlichkeit zu bestimmen, die als Vermittler und Vertrauensperson zwischen französischen und deutschen lokalen Behörden fungieren könne, die auch den Franzosen unter Umständen sehr nützlich werden würde. – Herr de Margerie sah dies absolut ein, enthielt sich jedoch einer Äußerung und wird seiner Regierung hierüber berichten. – Ich erwähnte in diesem Zusammenhange die Persönlichkeit des Herrn Brecht, der mir von Herrn Raumer als besonders vertrauenswürdige Persönlichkeit zur Wiedereinrenkung der Kohlenfrage und des Kohlensyndikats genannt worden sei“ (Pol. Arch.: Büro RM PA, Bd. 1).

¹⁰ Zur Erklärung des Ausnahmezustandes durch die RReg. (RGBl. I, S. 905 f.) s. unten die Ausführungen des RJM und des RK; zur bayer. Verhängung des Ausnahmezustandes s. E. Deuerlein, Der Hitlerputsch, Dok. Nr. 12; zum Konflikt Bayern-Reich im September und Oktober s. die Dokumentensammlung in E. R. Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte III, S. 301 ff.; Ursachen und Folgen V, Dok. Nr. 1149. Seeckts Adjutant, Oberleutnant v. Selchow, hat über die Verhängung des Ausnahmezustands in seinem Tagebuch aufgezeichnet: „Heute Nacht Kab.Sitzung um 12 Uhr. Grund: Überraschend ist in Bayern der Ausnahmezustand erklärt worden. Generalstaatskommissar wurde der frühere Ministerpräsident v. Kahr. Es blieb der Reichsregierung daraufhin nichts übrig, als durch Verhängung des Ausnahmezustandes im ganzen Reich, dem entgegenzutreten. Das Reichskabinett beschloß, diesen anzuordnen und die vollziehende Gewalt dem Reichswehrminister zu übertragen. Die Abänderung der Verfassung nach § 48, dem berühmten Gummiparagraphen, lag fertig im Schubfach. Das Wort Diktatur wurde peinlichst vermieden. – Seeckt kam erst in den frühen Morgenstunden nach Haus. – Wenn auch der Reichswehrminister die vollziehende Gewalt hat, so weiß doch jeder, daß hinter ihr die Wehrmacht, d. h. Seeckt, steht. Wenn er nur gesundheitlich durchhält. – Als ich ihn heute früh zur Wachtruppe abholen wollte, saß er freudestrahlend am Schreibtisch und erzählte mir von der Kab.Sitzung. Ich sagte ihm, daß man darauf schon lange gewartet habe, worauf er meinte, er hätte oft genug vor dem Kabinett darauf hingewiesen, daß ein Konflikt zwischen Reichswehr und Rechtsorganisationen unter allen Umständen vermieden werden müsse, wozu es jetzt nun um ein Haar gekommen wäre. Schwierigkeiten würde es noch genug geben! Er zielte auf die Uneinigkeit der Deutschen ab“ (27.9.23; BA-MA: NL v. Rabenau 11, Bl. 13/14).

¹¹ Für den Fall, daß der Ausnahmezustand verhängt werden müsse, hatte am 25.9.23 eine vorbereitende Referentenbesprechung im RIMin. stattgefunden, in der auch ein VO-Entw. vorgelegen hatte, der den Militärbefehlshabern Regierungskommissare für die Zivilverwaltung mit weitreichenden Befugnissen beordnete (R 43 I/2708, Bl. 152–157).

Reichswehrminister unterstellt und das widerspreche der Reichsverfassung¹². Er habe dieserhalb bereits mit dem Herrn Reichswehrminister Fühlung genommen und es sei zwischen diesem und ihm zu der folgenden Vereinbarung gekommen:

Der Herr Reichsminister wird von der Bestimmung des § 6 der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten nur im Benehmen mit dem Herrn Reichsminister [der] Justiz Gebrauch machen¹³.

Der Herr *Reichskanzler* entgegnet dem Herrn Reichsminister der Justiz, daß erst in der Nacht vom 26. zum 27. September d. J. durch Pressefragen bekannt geworden sei¹⁴, daß Bayern beabsichtige, den Ausnahmezustand zu verhängen. Hierdurch habe sich für die Reichsregierung die Notwendigkeit ergeben, sofort zu handeln¹⁵. Er habe die Zentrale der Reichskanzlei beauftragt, die Herren Reichsminister unverzüglich persönlich zu einer Sitzung in der Reichskanzlei einzuladen¹⁶. Dies sei geschehen. Bedauerlicherweise seien nicht alle Herren Reichsminister erreicht worden. Trotzdem aber sei man durch die Ereignisse gezwungen gewesen, die Verordnung unverzüglich in Kraft zu setzen¹⁷.

Der Herr *Reichskanzler* fährt dann fort: Die brennende Frage, die nunmehr zu lösen sei, sei die, ob der Herr Reichspräsident an die Bayerische Regierung herantreten solle mit dem Ersuchen, die Verordnung über den Ausnahmezustand in Bayern nunmehr aufzuheben. Wenn man nicht die Sicherheit habe, daß Bayern diesem Ersuchen unverzüglich stattgebe, so sei es besser, daß man ein derartiges

¹² Nachdem der RJM „gegen den strafrechtlichen und strafprozessualen Inhalt“ der VO in der Kabinettsitzung „schwere Bedenken geäußert“ hatte, sah er sich verpflichtet, seinen Standpunkt der RReg. mit Schreiben vom 29.9.23 „auch noch schriftlich darzulegen“. Radbruch sprach sich gegen die vermögensrechtlichen Bestimmungen in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 als zu unklar aus und erklärte, er habe eine Geldstrafe in unbestimmter Höhe für empfehlenswert gehalten. Die Androhung der Todesstrafe bei einem unklaren Tatbestand wie in § 4 Abs. 2 Satz 1 erscheine ihm unververtretbar. An § 5 bemängelte Radbruch, daß unklar sei, ob bei den dort genannten Verbrechen stets auf Todesstrafe zu erkennen sei; die Dehnbarkeit des § 92 StGB lasse die Anwendung der Todesstrafe nicht zu. Nach der Behandlung des Landfriedensbruches in der VO würden ausgerechnet die Rädelsführer den Strafverschärfungen entgehen. „Der letzte Tatbestand, an den die Todesstrafandrohung geknüpft ist, ist der, daß der Täter ‚im bewußten und gewollten Zusammentreffen mit Bewaffneten‘ gehandelt hat. Sprachlich läßt sich dies nur so verstehen, daß den Landfriedensbrecher und den Aufrührer die Todesstrafe soll treffen können, wenn er den Landfriedensbruch oder den Aufruhr einer bewaffneten Macht gegenüber begangen hat. Das würde zur Folge haben, daß beispielsweise bei einem Zusammenstoß waffenloser, verfassungstreuer Personen mit bewaffneten Verfassungsgegnern die ersteren mit dem Tode bestraft werden könnten.“ Offensichtlich sei an die Begriffsbestimmung der Mittäterschaft gedacht worden, dann müsse das Wort „Zusammentreffen“ jetzt durch das Wort „Zusammenwirken“ ersetzt werden. Ungeklärt sei das Verhältnis der vom RJM zu bildenden Gerichte gegenüber dem Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik. „Die hervorgehobenen Mängel der Verordnung vom 26. September 1923 lassen es meines Erachtens unabweichlich erscheinen, die Vorschriften der §§ 4 bis 6 der Verfassung, sobald dies irgend politisch möglich ist, einer eingehenden Nachprüfung zu unterwerfen. Die gegenwärtige Fassung der §§ 4 und 5 bietet der Rechtsanwendung so viele fast unlösliche Schwierigkeiten und ist zum Teil so vieldeutig, daß sich mit Sicherheit schwere Nachteile für die Rechtssicherheit voraussehen lassen. Ich würde es daher nicht für möglich halten, die Verantwortung für den strafrechtlichen und strafprozessualen Inhalt der Verordnung weiterhin zu tragen, wenn nicht die Vorschriften der §§ 4 bis 6 bei nächster Gelegenheit im Sinne meiner Darlegungen abgeändert werden, und muß Wert darauf legen, daß die Frage einer Abänderung der Verordnung alsbald in einer Kabinettsitzung zur Erörterung gestellt wird“ (R 43 I/2708, Bl. 158–162).

¹³ Nach § 6 der VO hatte der RJM auf Ansuchen des Inhabers der vollziehenden Gewalt außerordentliche Gerichte zu bilden (RGBl. 1923 I, S. 906). Dem RWeM sandte der RJM noch am 27.9.23 ein Schreiben, in dem er unter Bezugnahme auf eine gemeinsame Unterredung in Gegenwart des RPräs. deren Ergebnis dahin festlegte, „daß die Einsetzung außerordentlicher Gerichte gemäß § 6 der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten vom 26. d. M. nur mit meinem Einverständnis erfolgen wird. Ich darf dabei darauf hinweisen, daß allein diese Auslegung dem Artikel 36 der Reichsverfassung entspricht, der auch durch Verordnung gemäß Artikel 48 nicht außer Kraft gesetzt werden kann“ (R 43 I/2703, Bl. 192).

¹⁴ Zur Frage der Information aus München hatte der RIM bereits am Vortage in einem an den RK „persönlich“ gerichteten Schreiben kritisch bemerkt, daß die Münchener Gesandtschaft die RReg. angesichts der heraufziehenden Krise im Stich lasse. Seit der Amtsübernahme habe Sollmann aus München fast ausschließlich Presseberichte erhalten, die er als Zeitungslektüre schon am Vortage zur Kenntnis genommen habe. „Ich glaube anregen zu dürfen, daß die Münchener Gesandtschaft in den Tagen wie den jetzigen ein oder zweimal Berlin telefonisch anrufen sollte, um uns über die Bewegung in Bayern zu unterrichten“ (Pol. Arch.: NL Stresemann 2).

¹⁵ S. hierzu Vermächtnis I, S. 131 f.; K. Schwend, Bayern zwischen Monarchie und Diktatur, S. 215 ff.; H. Meier-Welcker, Seeckt, S. 376 ff.

¹⁶ Der Auftrag dürfte an die Telefon„zentrale“ gegangen sein, da sich in R 43 I keine schriftlichen Einladungen ermitteln ließen.

¹⁷ Die Beratung und die Ausfertigung der VO muß ihrem Datum nach noch vor Mitternacht erfolgt sein. Bereits am 27. 9. erschien sie im RGBl. I, S. 905 f. und wurde dem RT als Drucksache Nr. 6202 bekanntgegeben.

Ersuchen erst gar nicht an die Bayerische Regierung richte¹⁸. Vor allem müßte jetzt einmal die Frage geklärt werden, wie sich die Reichsverordnung zur bayerischen Verordnung verhalte und ob Bayern verfassungsmäßig verpflichtet sei, auf ein Ansuchen dieser Art die Verordnung tatsächlich aufzuheben¹⁹.

Der Herr *Reichswehrminister* berichtet über die tatsächliche Lage, wie sie durch die bayerische Verordnung gegenwärtig in München geschaffen sei. Die vollziehende Gewalt sei allein in den Händen des Generals v. Lossow²⁰. Unmöglich sei die Auffassung gewisser bayerischer Kreise, die behaupten, daß, solange der Ausnahmezustand in Bayern nicht aufgehoben sei, dieser dem Reichsausnahmezustand vorgehe. Er habe dem General v. Lossow mitgeteilt, daß dieser für alles, was sich in Bayern ereigne, die alleinige Verantwortung trage. Er bitte auch der Bayerischen Gesandtschaft gegenüber, keinerlei Zweifel darüber zu lassen, daß General v. Lossow allein die vollziehende Gewalt inne habe²¹.

Der Herr *Reichsminister der Justiz* beantwortete die beiden Fragen wie folgt:

1. Wie verhält sich Reichs- und bayerische Verordnung? Die bayerische Verordnung trete insoweit außer Kraft, als sie mit der Reichsverordnung im Widerspruch stehe.
2. Muß die bayerische Regierung die Verordnung auf Ersuchen aufheben?
Ja. Nach der allein möglichen Auslegung der Reichsverfassung sei die bayerische Regierung verpflichtet, die Verordnung unverzüglich auf Anfordern außer Kraft zu setzen.

Der Herr *Reichsminister des Innern* bittet zu erwägen, welche Verwirrung in Bayern, namentlich in den Kreisen der Beamtenschaft entstehen müsse, wenn Reichs- und Landesverordnung nebeneinander bestehen bleiben. Er halte zunächst die Absendung eines Rundtelegramms an die Reichsbeamten für notwendig, daß sie lediglich den Anordnungen des Reichswehrministers oder des Militärbefehlshabers, Generals v. Lossow, Folge zu leisten hätten. Er würde es lebhaft bedauern, wenn man nicht noch heute ein Ersuchen um Aufhebung der bayerischen Verordnung an die Bayerische Regierung schicke. Schon in der Ernennung von Kahr zum Generalstaatskommissar für Bayern erblicke er eine starke Herausforderung an alle republikanischen Kreise. Es müsse jetzt unter allen Umständen dem bayerischen Volke gezeigt werden, daß die Reichsgewalt über der Landesgewalt stehe. Er bitte daher das Kabinett, noch heute zu beschließen, einen Antrag auf Aufhebung der Verordnung an die Bayerische Regierung abzusenden.

Der Herr *Reichspostminister* ist der Auffassung, man solle mit dem Antrage an die Bayerische Regierung warten, da es möglich sei, daß sich durch das Verbot der heutigen Versammlungen der nationalsozialistischen Arbeiterpartei die Lage vielleicht entspanne²².

Der Herr *Reichsverkehrsminister* bittet, vor Herantreten an die Bayerische Regierung, die Rechtsfrage eingehend zu klären und auf die bereits vorhandenen Rechtsvoten, die Bayern früher einmal in

¹⁸ S. hierzu Dok. Nr. 87. Von StS Zweigert entworfen, lagen in der Kabinettsitzung ein wahrscheinlich von RPräs., RK und RIM zu unterzeichnendes Schreiben an das Bayer. StMin. sowie ein Schreiben des RK an MinPräs. von Knilling, beide datiert vom 27.9.23 vor, in denen die VO des RPräs. über die bayer. AusnahmeVO gestellt und damit diese außer Kraft gesetzt wurde (R 43 I/2218, Bl. 135–138).

¹⁹ S. dazu G. Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reichs, S. 296 ff.

²⁰ Die Bayer.VO vom 26.9.23 übertrug die vollziehende Gewalt auf den Generalstaatskommissar (s. RT-Drucks. Nr. 6223, Bd. 380).

²¹ Zu der Beauftragung Lossows durch den RWeM. s. Dok. Nr. 93.

²² S. dazu Dok. Nr. 84.

gleicher Angelegenheit aufgestellt habe²³, einzugehen. Außerdem halte es er für zweckmäßig, den Hauptmann Heiß und den Fürsten Wrede in Schutzhaft nehmen zu lassen²⁴.

Der Herr *Reichswehrminister* betont nochmals, daß allein verantwortlich in Bayern gegenwärtig General von Lossow sei; diesem müsse man es auch überlassen, wen er verhaften wolle. Er halte es nicht für zweckmäßig, Einzeldirektiven an ihn zu erteilen.

Der Herr *Reichskanzler* der die Sitzung für kurze Zeit verlassen hatte, teilte nach Rückkehr mit, er habe soeben von der Münchener Regierung fernmündlich die Nachricht erhalten, daß General v.

Lossow die Aufhebung der bayerischen Verordnung verlangt habe. Der Herr Ministerpräsident v.

Knilling habe ihm darauf erklärt, daß die Regierung eine Zurücknahme der Ausnahmeverordnung nicht ertragen würde. Falls das Ersuchen an die Bayerische Regierung gerichtet werde, so werde in Bayern sofort eine Einheitsfront gegen die Regierung entstehen. Der Bayerische Ministerpräsident bittet abzuwarten, ob sich das Zusammenarbeiten zwischen Herrn v. Lossow und Herrn v.

Kahr nicht wie bisher auch weiterhin reibungslos abspielen werde. Der Herr Reichskanzler selbst ist auch der Auffassung, zunächst die Entwicklung der Verhältnisse in Bayern abzuwarten und von einem Beschluß, ein Aufhebungsersuchen an die Bayerische Regierung zu richten, heute Abstand zu nehmen.

Der Herr *Reichsminister des Innern* bittet, in diesem Falle die Beschlußfassung aber spätestens bis morgen auszusetzen, da er nur unter dieser Bedingung die sozialdemokratische Fraktion bewegen habe, von einer Forderung auf Stellung des Antrages Abstand zu nehmen.

Der Herr *Reichswehrminister* berichtet kurz über die Ausführung der Verordnung und über die Ernennung der Regierungskommissare:

Der Reichswehrminister hat auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten vom 26. September 1923 die vollziehende Gewalt auf folgende Militär-Befehlshaber übertragen: General v. Dassel für den Bezirk des Wehrkreises 1 (Ostpreußen, Restprovinz Westpreußen), General v. Tschischwitz für den Bezirk des Wehrkreises 2 (Pommern, Schleswig-Holstein, Grenzmark Westpreußen, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, oldenburgischer Landesteil Eutin, Groß-Hamburg, Lübeck), General v. Horn für den Bezirk des Wehrkreises 3 (Braunschweig, Niederschlesien, Oberschlesien, Grenzmark Posen), General Müller für den Bezirk des Wehrkreises 4 (Sachsen, ohne Regierungsbezirk Erfurt, Sachsen, Anhalt, Braunschweigischer Landesteil Calvörde), General Reinhardt für den Bezirk des Wehrkreises 5 (Hessen-Nassau, Regierungsbezirk Erfurt, Hessen, Thüringen, Waldeck, Württemberg, Baden), General v. Loßberg für den Bezirk des Wehrkreises 6 (Hannover, unbesetztes Westfalen, unbesetztes Rheinland, Braunschweig, Oldenburg, Bremen, Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe), General v. Lossow für den Bezirk des Wehrkreises 7 (Bayern).

Im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern hat der Reichswehrminister zu Regierungskommissaren ernannt²⁵: Dr. Siehr, Oberpräsident, für das Gebiet des Wehrkreises 1, Hartwig,

²³ Oeser bezieht sich auf den Konflikt vom Juni/Juli 1922; s. dazu: Die Kabinette Wirth I/ II, S. 962 ff.; G. Jasper, Der Schutz der Republik, S. 92 ff.; vgl. ferner G. Radbruch, Der innere Weg, S. 157 ff.

²⁴ Fürst Karl von Wrede hatte innerhalb der SA eine Reiterstaffel aufgebaut. Bezeichnend für seine politische Haltung ist der Aufruf nach dem mißglückten Putsch vom 8./9.11.23 (s. E. Deuerlein, Der Hitlerputsch, S. 358–365). Heiß war aus der Reichswehr entlassen worden, da der IMKK bekannt geworden war, daß er in Nürnberg geheime Waffenlager angelegt hatte, die rechtsradikalen Organisationen zur Verfügung stehen sollten (BA: NL von Epp 7). Als Führer des Kampfbundes „Reichsflagge“ hatte Heiß auf dem Deutschen Tag in Augsburg eine von StS von Haniel als „innerpolitisch sehr aufreizend“ charakterisierte Rede gehalten (24, 9. 23; R 43 I/2233, Bl. 315) und darin unter Beifall ausgeführt: „Die Freiheitsbewegung marschiert in Bayern, wenn sie die Behörden auch nicht wollen. Die Revolution ist tot. Wenn es sein muß, schreiten wir zur nationalen Selbsthilfe. Wir haben nicht mehr viel Zeit zu verlieren. Die Zeit ist gegen uns. Die deutsche Frage muß von Bayern ausgehen, wird aber in Berlin mit bayerischen Fäusten gelöst“ (München Augsburger Abendzeitung, Nr. 260 von 23.9.23).

²⁵ In einem Schreiben an den Hamburger Senator Hense führte PrIM Severing offensichtlich unter Bezugnahme auf die nächtliche Sitzung aus: „Als in der Sitzung der Reichsregierung, in der der militärische Ausnahmezustand beschlossen wurde, die Frage der Regierungs-Kommissare auftauchte, wurde von den Vertretern des Reichswehrministeriums erklärt, daß keine Bedenken beständen, den im Staatsgebiet Preußen bestehenden Wehrkreiskommandos einen Regierungskommissar beizugeben. Ich habe den Herren dann entsprechende Vorschläge unterbreitet, die ohne weiteres akzeptiert worden sind. Die Vertreter des Reichswehrministeriums legten Wert darauf, daß die Regierungskommissare am Sitz des Wehrkreiskommandos ansässig seien, um

Mitglied des Landtages, für den Bezirk des Wehrkreises 2, Richter, Polizeipräsident, für den Bezirk des Wehrkreises 3, Gronowski, Oberpräsident, für den Bezirk des Wehrkreises 6 ²⁶.

c) Angelegenheit der Waffenlieferung an die kommunistische Partei unter Beteiligung der russischen Botschaft ²⁷.

Der Herr Reichskanzler teilt mit, daß die Russische Botschaft sich beschwert habe auf Grund einer Notiz im Vorwärts, in der Mitteilungen gemacht waren über die Beteiligung eines Mitgliedes der Russischen Botschaft Petrow an Waffenlieferungen für die Kommunistische Partei ²⁸. Er bitte, dem Herrn Reichsminister des Auswärtigen alsbald Material über die tatsächlichen Verhältnisse zu unterbreiten, damit er der Beschwerde der Russischen Botschaft begegnen könne.

Der Herr Reichsminister des Innern sagt zu, das Weitere in dieser Richtung zu veranlassen ²⁹.

d) [Das RKab. stimmt der Ernennung MinDir. Sauters zum StSRPMin. zu.]

durch die Möglichkeit einer ständigen Fühlungnahme das Zusammenarbeiten reibungslos und schnell zu gestalten“ (Arch. soz. Dem.: NL Severing 10/ 175).

²⁶ Die entsprechende Mitteilung an die Länder erging durch den RWeM am 27.9.23 (R 43 I/2703, Bl. 171–173). Zur Reaktion s. Dok. Nr. 85 u. 88. Am 10.10.23 bemühte sich der RWeM, wie aus den Lieber-Aufzeichnungen hervorgeht, das Verhältnis zwischen den Inhabern der vollziehenden Gewalt und den Zivilbehörden zu klären: „Anweisung Geßlers an die Befehlshaber, während des mil. Ausnahmezustandes die Einheitlichkeit mit den Zivilbehörden zu wahren. Es sollen daher alle Anordnungen vermieden werden, die die Autorität der Zivilbehörden beeinträchtigen. Die vollziehende Gewalt darf nicht an örtliche Befehlshaber übertragen werden, u. a.“ (BA-MA: NL von Rabenau 40, Bl. 44).

²⁷ S. hierzu auch Anhang Nr. 1. – Mit einem Verweis auf die Daten 8. 10. und 17. 9., die sich wahrscheinlich auf das Hasse-Tagebuch beziehen, wird in den Lieber-Aufzeichnungen von der „Beteiligung von Mitgliedern der russischen Botschaft an der Waffenbeschaffung für die Kommunisten und die Unterbringung von Maschinengewehren an der russischen Botschaft“ gesprochen. „Am 22. 9. hat die preußische Polizei ein größeres kommunistisches Waffenlager beschlagnahmt, was der Heeresleitung als verfrüht erscheint.“ Als Inhaber der vollziehenden Gewalt habe Geßler die Polizei angewiesen, „daß die Waffenkaufsforderungen seitens der russischen Botschaft beim Reichskommissar für die öffentliche Ordnung zu bearbeiten sind“ (BA-MA: NL von Rabenau 40, Bl. 32). Dazu ist zu bemerken, daß Geßler erst durch die Ausnahme-VO vom 26.9.23 (s. o. P. b) Inhaber der vollziehenden Gewalt geworden ist.

²⁸ Der „Vorwärts“ hatte am 25.9.23 berichtet, die Berliner politische Polizei habe zwei Waffenlager entdeckt, die „für Zwecke des Bürgerkrieges in Deutschland von amtlichen Stellen der hiesigen russischen Vertretung errichtet“ worden seien. Darauf hatte sich Botschafter Krestinski am 27.9.23 an StS von Maltzan gewandt, da dieser nicht sogleich zur Aufklärung des Sachverhalts an ihn herantreten sei. Maltzan hatte darauf erwidert, es sei an die zuständigen Ressorts die Bitte ergangen, die Sachlage zu überprüfen, da gegebenenfalls eine schwere Verletzung des Rapallo-Vertrags vorliege. Er hätte es als beleidigend für die Botschaft angesehen, nur auf Grund der privaten „Vorwärts“-Meldung mit ihr Kontakt aufzunehmen. Liege eine Fehlinformation vor, werde die Zeitung aufgefordert, privat ihr Bedauern auszudrücken. „Auf die Anregung des Botschafters, daß vor Erledigung der Angelegenheit eine weitere Behandlung in der Presse verhindert werden möge, erwiderte der Staatssekretär, die Botschaft würde wohl schon bemerkt haben, daß seit gestern weitere Pressebesprechungen nicht mehr erfolgt wären. – Der schließlichen Bemerkung des Botschafters, daß es der Regierung wohl nicht entgangen sein würde, daß die betreffenden Zeitungsmeldungen nicht nur Angriffe gegen Rußland, sondern auch gegen die Deutsche Regierung enthalte („Legale Waffenlieferungen“) begegnete der Staatssekretär mit der Bemerkung, daß ihm dies durchaus gegenwärtig, aber auf ihn ohne Eindruck geblieben sei“ (Aufzeichnung MinDir. Wallroths; R 43 I/133, Bl. 629–631). Zwischen dem 25. 9. und dem 12.10.23 fand zwischen dem AA und der dt. Botschaft in Moskau ein mehrfacher Telegrammwechsel statt, wobei von Berlin aus eingestanden werden mußte, daß ein schlüssiger Beweis für die Verwicklung der Botschaft der UdSSR oder der Handelsmission nicht zu erbringen sei. Allerdings erschien der russ. Botschaftsangehörige Petrow dem AA stark kompromittiert. RIM Sollmann erklärte in einem Schreiben an das AA vom 17.10.23, die Beteiligung der russ. Botschaft und Handelsvertretung an der Anlage des Waffenlagers sei nicht widerlegt worden (Pol. Arch.: Büro RM 9, Bd. 6; Geheimakten Länder II: Rußland Po 19 A).

²⁹ Diese Affäre kam auch im Reichstag zur Sprache: am 8.10.23 durch den völkischen Abg. von Graefe und am folgenden Tag durch den völk. Abg. Wulle (RT-Bd. 361, S. 12012, 12058 f.). Die „Iswestija“ wies am 6. 10. die Vorwürfe des „Vorwärts“ zurück und bedauerte, daß sich die RReg. von ihnen nicht distanziert habe (Soviet Documents on Foreign Policy, vol. I, S. 410 ff.). Am 17.11.23 berichtete der RKom. zur Überwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausführlich über die Untersuchungen, die im Zusammenhang mit den Waffenfunden gemacht worden waren. Kuenzer gelangte zu der Ansicht, der Militärreferent der Botschaft Petroff habe in großem Umfang seit langer Zeit Waffen und Munition angekauft. „Nach dem Urteil von Sachverständigen erscheint es ausgeschlossen, daß es sich bei diesem Ankauf um Anschaffung für den Gebrauch in Rußland gehandelt hat; jedenfalls kann eine Verwendung dieser Waffen für die Ausrüstung der Roten Armee nicht in Frage kommen.“ Alle Anzeichen sprächen dafür, daß die Waffen für innerdeutsche Zwecke hätten Verwendung finden sollen. Bei einem Ankauf für Rußland hätte für die russische Botschaft auch kein Grund zur Verheimlichung bestanden. Schließlich erklärte Kuenzer, daß der angebliche Petroff nicht Russe, sondern ein ehemaliger frz. U-Boot-Offizier sei (R 43 I/133, Bl. 665–671). Zu dem Bericht Kuenzers ist anzumerken, daß nach Art. 170 VV der Export von Waffen und Munition aus Deutschland verboten war. – S. a. Dok. Nr. 152.

Zitierhinweis

Nr. 83 Kabinettsitzung vom 27. September 1923, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Stresemann, bearb. von Karl-Dietrich Erdmann Martin Vogt, 1978, S. 378–386 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/str-D83>